



P E N E T A P A N

Nomor 88/Pdt.G/2026/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SULASMI, berkedudukan di Jalan Lumbung RT 003 RW 002, Dusun Krajan, Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachmat Subowo, S.H. dan Lutfi, S.H., Keduanya Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Rachmat Subowo, S.H & Partners beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 5, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 7640/KS/Pdt/III/2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 433/SK/KH/V/2026/PN Jmr tanggal 12 Mei 2026 selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Melawan

- 1. RIF ATUL MUAWANAH**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 0 RW 0, Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, sebagai Tergugat I;
- 2. H. HASYIM**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 0 RW 0, Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, sebagai Tergugat II;
Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Safit Tarmizi, S.H dan Afrun Musridhatul Ulfa, S.H keduanya Advokat pada kantor Advokat Law Office AST & Partners yang beralamat di Jl. Tamanrejo, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 452/SK/KH/V/2026/PN Jmr tanggal 19 Mei 2026, Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2026/PN Jmr



3. **PEMERINTAH DESA KARANGHARJO (KEPALA DESA KARANGHARJO)**, bertempat tinggal di : Jalan PB Jend. Sudirman No. 18 Kode Pos No. 68184, Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat III;

4. **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) CAMAT SILO**, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 104, Dusun Krajan, Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. , sebagai Tergugat IV;

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, cq. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR**, cq. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JEMBER**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara, Kompleks GOR Kaliwates PKPSO, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sebagai Turut Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 11 Mei 2026 dalam Register Nomor 88/Pdt.G/2026/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini terhadap **PARA TERGUGAT** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 29-9-1950 **almarhumah B. MURSIA** membeli tanah tersebut dari Nomor 355. Ahli waris dari **almarhumah B. ALMI MARSAK**. Semasa hidupnya **almarhumah B. ALMI MARSAK** menikah dengan seorang suami yang bernama **almarhum. P. SIGRE**. Dan dikaruniai (7) tujuh orang anak.

1.MUNARIYE (almarhum)

5.MUNARI (almarhum)

2.MURINA (almarhumah)

6.MURSIA (almarhumah)

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2026/PN Jmr



3.MUNATI (almarhumah)

7.MUNASRI (almarhum)

4.MU'ARIF (almarhum)

Almarhumah B. MURSIA adalah orangtua dari B. SULASMI.

Dalam hal ini sebagai **Penggugat**.

2. Bahwa sebidang tanah warisan dari **almarhumah B. ALMI MARSAK** sejak 29-9-1950, dari pembelian, yang terletak di Dusun Krajan, Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Petok letter C No. 118 Persil 65b D.II Seluas: $\pm 210 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Tio/Yahyo

Timur : Jalan

Selatan : Tanah P. Eko Hasan

Barat : Tanah B. Yul/Sulasmi

Yang dimiliki **almarhumah B. ALMI MARSAK** lalu diwariskan ke **almarhumah B. MURSIA** lalu diwariskan ke **B. SULASMI**.

3. Bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari **almarhumah B. ALMI MARSAK** dimiliki sejak 29-9-1950 yang kemudian diwariskan kepada **almarhumah B. MURSIA** kemudian diwariskan ke **B. SULASMI** hingga saat ini, dalam Buku Kerawangan dan Letter C tidak pernah ada peralihan dan sampai saat ini masih dikuasai secara yuridis oleh **Penggugat**.

4. Bahwa berdasarkan riwayat tanah yang tercantum pada letter C dan Buku Kerawangan Desa Karangharjo, telah sesuai dan secara sah dan nyata sejak tahun 29-9-1950 Petok letter C No. 118 Persil 65b D.II Seluas: $\pm 210 \text{ m}^2$ objek tanah tersebut tidak pernah beralih atau berpindah tangan ke pihak mana pun.

5. Bahwa kurang lebih pada sekitar tahun 1990-an **almarhum P. RIF ATUL MUAWANAH** alias **CAHYO** meminta izin kepada **almarhumah B. MURSIA** untuk berjualan bensin di tanah pekarangan **almarhumah B. MURSIA** namun tanpa diketahui oleh **almarhumah B. MURSIA** ternyata objek tanah tersebut telah diterbitkan Akta Jual Beli kan oleh **almarhum P. RIF ATUL MUAWANAH** alias **CAHYO** dan hal ini tidak diketahui oleh **almarhumah B. MURSIA** atau **B. SULASMI** selaku ahli waris.

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2026/PN Jmr



6. Bahwa pada tahun 1993 almarhum **P. RIF ATUL MUAWANAH** mengklaim obyek tanah tersebut sebagai miliknya dan membuat Akta Jual Beli atas nama almarhum **P. ALMIH AL MURTASIYA** sebagai penjual dan **P. RIF ATUL MUAWANAH** sebagai pembeli. Yang tertuang pada Akta Jual Beli No. /543.01 /1993 yang dibuat di hadapan **Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Silo oleh Drs.SUNJOTO SUDJIONO, S.H.** Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **Tergugat I, Tergugat II** bukan hak nya.

7. Bahwa pada transaksi Jual Beli Tanah pihak almarhumah **B. MURSIA** oleh **P. RIF ATUL MUAWANAH** tidak diberi tahu sehingga menjadi perselisihan antara almarhumah **B. MURSIA** dengan almarhum **P. RIF ATUL MUAWANAH** pada saat itu.

8. Bahwa pada tahun 2001 **Tergugat II** menerbitkan Akta Jual Beli No. /543. 01 /1993 untuk diterbitkan menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama **Tergugat I**. Maka Hak kepemilikan almarhumah **B. ALMI MARSIAK** dari ahli waris almarhumah **B. MURSIA** atau ahli waris **B. SULASMI/Penggugat**.

9. Bahwa berdasarkan kronologi dan fakta-fakta hukum di atas, **Penggugat** perlu menarik **Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat, Tergugat III** Sebagai Kepala Desa setempat dimana objek sengketa termasuk dalam wilayahnya,

Tergugat IV sebagai penerbit/pembuat **Akta Jual Beli (AJB) No. / 543.01 /1993,**

Turut Tergugat yang mempunyai kewenangan dan tugas dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik.

10. Bahwa penggunaan nama tanpa izin dan tanpa hak, merasa memiliki objek bidang tanah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **Tergugat I, Tergugat II**.

11. Bahwa tindakan **Tergugat I, Tergugat II** tersebut jelas merupakan bentuk penguasaan tanah tanpa hak yang bertentangan dengan hukum.

12. Bahwa **Penggugat** telah beberapa kali menegur dan meminta **Tergugat I dan Tergugat II** untuk mengosongkan tanah tersebut, baik

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2026/PN Jmr



secara lisan maupun tertulis, namun tidak diindahkan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II**.

13. Bahwa akibat perbuatan **Tergugat I** dan **Tergugat II** tersebut, **Penggugat** mengalami kerugian, antara lain: Tidak dapat memanfaatkan tanah Kehilangan potensi ekonomi Kerugian immateriil berupa ketidaknyamanan dan tekanan batin.

14. Bahwa ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan: **Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.**

15. Bahwa tindakan **Tergugat I** dan **Tergugat II** yang menguasai tanah milik **Penggugat** tanpa hak telah memenuhi seluruh unsur tersebut, yaitu Perbuatan **Tergugat** secara nyata menguasai/menempati tanah objek sengketa Melawan hukum dilakukan tanpa alas hak yang sah Kesalahan dilakukan secara sadar tanpa izin **Penggugat** Kerugian **Penggugat** tidak dapat memanfaatkan tanahnya Kausalitas kerugian timbul akibat langsung dari tindakan **Tergugat I** dan **Tergugat II**.

16. Bahwa pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga meliputi Pelanggaran hak subjektif orang lain Bertentangan dengan kewajiban hukum Bertentangan dengan kesusilaan Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 31 K/Sip/1962.

17. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum agraria, penguasaan tanah tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibenarkan dan wajib dihentikan.

18. Bahwa oleh karena itu secara yuridis tindakan **Tergugat I** dan **Tergugat II** yang menguasai tanah dengan:
Petok letter C No. 118 Persil 65b D.II Hak Milik **Penggugat** adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

19. Bahwa oleh karena itu, perbuatan **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2026/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Negeri Jember kiranya berkenan memanggil, memeriksa dan berkenan pula menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tergugat I** dan **Tergugat II** melakukan klaim tanpa alas hak yang jelas, merupakan suatu tindakan perbuatan yang melawan hukum.;
3. Menyatakan bahwa **Objek Sengketa** merupakan hak dari **Penggugat** sebagai pemilik sah dan berharga bahwa Tanah dengan Petok letter C No. 118 persil 65b Klas D.II seluas $\pm$ 210 m2 yang terletak Dusun Krajan Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dengan batas batas:
Utara :Tanah P.Tio/Yahyo
Timur: Jalan
Selatan : Tanah P. Eko Hasan
Barat: Tanah B. Yul/ Sulasmi
4. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk membayar kerugian kepada **Penggugat** sebesar **Rp. 750.000.000, -(tujuh ratus lima puluh juta rupiah);**
5. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** yang mengklaim atas objek sengketa, untuk menyerahkannya secara langsung kepada **Penggugat** dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
6. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** kepada **Penggugat** setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**);
7. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** membayar ongkos-ongkosan perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2026/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat hadir dimuka persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aryo Widiatmoko, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Juni 2026 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, namun sebelum gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara tertulis pada tanggal 02 Juni 2026;

(2.6) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum gugatan dibacakan di persidangan dan Para Tergugat serta Turut Tergugat belum mengajukan jawabannya, maka merujuk pasal 271 R.v., permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan;

(2.7) Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, maka perkara Nomor : 88/Pdt.G/2026/PN.Jmr., dinyatakan dicabut;

(2.8) Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Nomor : 88/Pdt.G/2026/PN. Jmr. dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara;

(2.9) Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Nomor: 88/Pdt.G/2026/PN. Jmr. dicabut, maka berdasarkan pasal 272 ayat (2) R.v., Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(2.10) Memperhatikan, Pasal 271, Pasal 272 ayat (2) R.v., Hukum Acara Perdata (H.I.R), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2026/PN Jmr



3. M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam register perkara Nomor 88/Pdt.G/2026/PN Jmr. dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara Nomor 88/Pdt.G /2026/PN Jmr dari buku Register perkara;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2026, oleh kami A. A. GD. Agung Parnata, S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H., Anton Saiful Rizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 17 Juni 2026 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Zamzam Ilmi, S.H.

ttd

Anton Saiful Rizal, S.H

ttd

A. A. GD. Agung Parnata, S.H., C.N

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmat Hidayat, S.H.

Rincian Biaya :

- | | | | | |
|----|--------------------|----|------------|-----|
| 1. | Biaya Pendaftaran: | Rp | 30.000,00 | |
| 2. | Biaya Proses: | Rp | 150.000,00 | |
| 3. | Biaya Panggilan : | | | Rp. |
| | | | 418.000,00 | |
| 4. | Biaya PNBP: | Rp | 70.000,00 | |

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2026/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Meterai:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00

Total Biaya : Rp 688.000,00

(enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2026/PN Jmr